

Compte Rendu de la réunion Extraordinaire

du C.H.S.C.T TLD

Sorigny / Montlouis

du 27 septembre 2016

Etaient présents :

- M. S.PARKINSON Président du C.H.S.C.T.
 - M. M.LEDOUX Secrétaire du C.H.S.C.T.
 - M. G.DUBOIS Membre élu du C.H.S.C.T.
 - M. J.MARCHAND Membre élu du C.H.S.C.T.
 - Mme V.LEMAIRE Membre élu du C.H.S.C.T.
 - Dr F.DUBERT Médecin du travail (AIMT)
-
- Mme V.DOUSSEON Responsable des Ressources Humaines

Etaient absents :

- Mme .LE RUNINGO Service prévention (CARSAT)
- Mme E. BONNIN Inspectrice du travail

Ordre du jour :

1. Point unique – Risques PsychoSociaux.

Ouverture de séance à 13h30 :

Tout d'abord, M. Ledoux souhaite que le fonctionnement normal du CHSCT soit réinstauré, c'est-à-dire que la convocation soit adressée au Président du CHSCT, aux représentants élus au CHSCT, à la médecine du travail, à l'inspection du travail et à la CARSAT.

Ce jour, la présence de Mme Dousson est acceptée, mais le CHSCT souhaite, à l'avenir, que sa présence ne soit pas systématique, comme cela se passe depuis l'arrivée de M. Parkinson, et qu'elle soit inscrite en tant qu'invitée et sur acceptation du CHSCT.

Mme Dousson répond que M. Parkinson a le droit d'être accompagné de deux personnes de son choix, et cela sans invitation du CHSCT. Elle déclare que le CHSCT n'a pas à accepter ou à refuser la présence des personnes qui assistent M. Parkinson. M. Ledoux est étonné et explique que la loi ne décrit pas ce mode de fonctionnement. Mme Dousson répond que c'est en tout cas comme cela qu'elle pense que cela fonctionne et qu'elle vérifiera.

Mme Dubert explique qu'il y a des membres de droit et des invités.

Mme Dousson répond qu'elle n'est pas d'accord avec ces propos et que M. Parkinson n'a pas à demander l'avis du CHSCT. Mme Dousson dit qu'elle peut partir. M. Ledoux répond que son nom est inscrit sur la convocation et qu'il ne lui est pas demandé de sortir de la réunion.

M. Ledoux explique que c'est le Président du CHSCT qui est vraiment interpellé en CHSCT. Mme Dousson et M. Parkinson sont surpris.

M. Dubois explique que la présence de Mme Dousson date du changement de Président du CHSCT et qu'il était convenu que ce soit durant une période de transition, pourtant cela fait plus de trois ans. M. Parkinson déclare que Mme Dousson apporte beaucoup aux réunions CHSCT, qu'elle a une vision complémentaire de la sienne concernant les effectifs car les sites de Montlouis et Sorigny comprennent des services dont il n'a pas la responsabilité hiérarchique directe. Il déclare qu'il est très utile pour tous que Mme Dousson soit présente de manière systématique aux réunions CHSCT, en tant qu'invité ou pas, cela reste à vérifier.

M. Dubois rappelle qu'au mois de juillet, le CHSCT a voté une résolution (annexe 1) afin de mettre en place un plan d'action rapide concernant les RPS et conditions de travail.

Depuis plusieurs années, le CHSCT a adressé à la direction des alertes, des e-mails...concernant les problèmes constatés liés aux conditions de travail. La médecine du travail et l'inspection du travail, ont, elles aussi, envoyé des courriers à la direction en ce sens (annexes 2, 3 et 4).

Le CHSCT note que les constats réalisés depuis cinq ans sont toujours d'actualité et se sont mêmes dégradés. Suite à la résolution votée le 12 juillet en réunion extraordinaire, le Président a écrit un courrier en réponse (annexe 5), M. Ledoux refait lecture des deux documents.

M. Dubois explique qu'il a été constaté que le plan d'actions élaboré suite au questionnaire GPS n'a été que très peu suivi, mis à part une communication trimestrielle toujours en place. Mme Dousson explique que cette communication concerne entre autre, les indicateurs, les problèmes de qualité...

M. Parkinson a écrit que le cabinet Therius (choisi par le CHSCT) est intervenu pour former les membres du CHSCT aux RPS et qu'ils ont proposé « de ne pas mettre en œuvre une démarche lourde tant que des Risques Psycho-Sociaux ne sont pas matérialisés par des éléments objectifs ».

M. Dubois rappelle que le Cabinet Therius a été choisi par les membres du CHSCT parmi des cabinets proposés par la direction, et qu'à ce moment-là, il avait été choisi dans le but de mener une enquête comme indiqué dans les PV de réunions CHSCT. Puis, le Président, M. Tessier avait suggéré de former les membres du CHSCT aux Risques Psycho-Sociaux afin qu'ils comprennent mieux ce qu'ils sont. Cela ne fait pas des membres du CHSCT des experts en la matière.

Mme Dousson acquiesce et déclare que le cabinet avait indiqué qu'il est nécessaire de connaître les RPS pour mieux savoir les identifier.

M. Dubois explique qu'avant cette formation, le CHSCT avait adressé des courriers d'alerte concernant les RPS et que les effets constatés chez les salariés entrent bien dans la liste des Risques Psycho-Sociaux. M. Parkinson déclare ne pas comprendre de quels courriers il s'agit, Mme Dousson en fait autant.

M. Dubois rappelle qu'après cette formation aux RPS, le CHSCT avait demandé au moins de réaliser un questionnaire lié aux RPS et conditions de travail, mais cela n'a pas abouti car il a été repoussé plusieurs fois à cause du déménagement à Sorigny.

M. Ledoux rappelle qu'un e-mail a été envoyé à M. Parkinson et Mme Dousson le 14 janvier 2014 (annexe 6) confirmant les constatations faites quant aux conditions de travail et leurs effets sur les salariés.

M. Parkinson ne se souvient pas s'il avait fait une réponse.

M. Dubois explique qu'après avoir suivi la formation, il est possible de confirmer que les effets notés dans cet e-mail correspondent à des Risques Psycho-Sociaux.

M. Dubois demande comment le Cabinet Thérius a conseillé de ne pas mettre en œuvre une démarche liée aux RPS car le CHSCT n'a jamais vu de document à cet effet, seule une annonce de Mme Dousson avait été faite. Mme Dousson déclare que le Cabinet Thérius avait écrit un courrier.

Mme Lemaire demande sur quoi s'est basé le Cabinet Thérius étant donné qu'il n'est pas venu investiguer dans l'entreprise et que le seul contact avec le CHSCT a été la formation aux RPS qu'ils ont prodiguée à M. Dubois et M. Marchand, Mme Lemaire étant en arrêt maladie à cette date. Mme Lemaire a eu le support de formation papier entre les mains uniquement.

Mme Dubert commente qu'il est étrange effectivement qu'un tel conseil ait été donné sans venir rencontrer les salariés de TLD.

Mme Lemaire explique que depuis 2014, la situation s'est dégradée. Mme Dousson demande sur quoi se base le CHSCT car elle reçoit les échos inverses. Mme Lemaire répond qu'il se base sur les témoignages réguliers des salariés, les constatations faites sur le terrain et les explications apportées en réunion CHSCT ces dernières années. Mme Dousson demande si les témoignages émanent de beaucoup de personnes, si elles sont toujours les mêmes ? Mme Lemaire répond qu'ils émanent de beaucoup de personnes.

Mme Lemaire rappelle que le rapport du Dr Moisiu concerne l'année 2014, que le Dr Dubert a fait un rapport en 2016, sur plus d'une année écoulée, et que les constatations sont les mêmes, sinon pires. S'il y avait une preuve probante d'amélioration des conditions de travail, cette réunion n'aurait pas lieu.

En 2014, le Dr Moisiu fait état de charge importante, délais courts, environnement de travail inadapté, le constat sur la charge de travail est uniforme dans toutes les fonctions et à tous les niveaux...

M. Parkinson précise qu'il y a quelques mois avec Mme Dousson a été fait un historique de ce qui s'est passé dans les derniers mois pour les recrutements.

M. Dubois souligne qu'il s'agit uniquement de recrutements et que ce n'est pas suffisant. Mme Dousson répond qu'en plus de recrutement, il s'agissait d'organisation.

Mme Dousson tient à rappeler que TLD n'est pas une multinationale et qu'il n'y a pas 25 personnes par service.

M. Parkinson déclare que le CHSCT a focalisé sur deux ou trois services à Montlouis. Mme Dubert a noté, entre autre, ces mêmes services à Montlouis.

M. Parkinson déclare qu'à Montlouis sont concernés les services ADV, service pièces de rechange (SPR) et finances. Mme Dousson a rencontré les personnes de ces services. Il y a eu des problèmes personnels pour ces salariés. Malgré tout, des renforts ont été mises en place. Pas de chance, les ressources mises en place ne sont pas restées et il a fallu recommencer des recrutements. D'autres recrutements sont en prévision, et il y a bien eu des recrutements, la direction a bien pris les choses en main selon M. Parkinson.

Mme Lemaire reprend les paroles de M. Parkinson qui décrivait X recrutements au SPR, X recrutements à l'ADV, X recrutements à la finance en rectifiant qu'il n'y a pas eu X postes créés mais uniquement un pour chacun de ces trois services.

M. Parkinson explique qu'il n'y a pas de déni sur les conditions difficiles des derniers dix-huit mois. Les faits, les chiffres ont été expliqués. Il rappelle aussi que le déménagement a été très perturbant pour beaucoup de personnes. M. Parkinson précise que du travail a été fait, en partie avec l'appui du CHSCT, cela va dans le bon sens. D'autres choses ont été mises en place par la direction : les communications trimestrielles. M. Parkinson reconnaît que sur sa communication de janvier il n'a pas été très adroit et qu'il avait compris les reproches qui lui ont été faits. Il confirme donc qu'il y a une communication orale faite par ses soins, une communication hebdomadaire par services, une communication écrite trimestrielle (Petit journal TLD), des affichages sur les indicateurs, des notes internes, des plans d'actions, des plannings, ce qui n'existait pas avant.

M. Parkinson déclare qu'il y a encore des efforts de communication à faire, notamment concernant les problèmes de qualité rencontrés, d'autant plus que des collaborateurs sont vraiment demandeurs. M. Dubois explique qu'il est difficile à vivre pour les salariés de savoir qu'il y a des problèmes de qualité et peu de moyens pour y remédier. M. Parkinson dit qu'il n'a pas encore préparé la communication sur le manque de qualité, mais M. Dubois explique que ces constatations sont transmises à tous les niveaux, même lors des visites de M. Schmitt (Directeur Général).

M. Parkinson déclare qu'il est prêt à continuer à travailler en collaboration avec les membres élus du CHSCT. Il explique qu'un dialogue de sourd s'est installé et demande quelles actions peuvent être mises en place.

Mme Lemaire répond que les membres du CHSCT n'affirment pas que rien n'a pas été fait, mais que ce n'est pas suffisant. La situation est maintenant compliquée et qu'à part avec un état des lieux précis, il paraît difficile d'identifier tous les problèmes existants et quelles solutions sont à mettre en place.

Mme Lemaire explique que les salariés se plaignent, entre autres, d'une grosse charge de travail et que le travail d'expertise globale des conditions de travail au sein de TLD n'est pas des compétences des membres du CHSCT.

Mme Dousson lui demande si elle plaisante car des répartitions de tâches ont été faites à Montlouis car certains salariés s'ennuyaient. Mme Lemaire affirme que la réponse de Mme Dousson focalisant apparemment sur quelques personnes de Montlouis n'est pas adaptée, que les problèmes sont constatés aussi sur le site de Sorigny. Mme

CH

SP

Lemaire prend pour exemple de nombreux problèmes de qualité pour lesquels les salariés concernés répondent qu'ils n'ont pas le temps de s'en occuper ou de chercher des solutions pour y remédier.

M. Ledoux demande à Mme Dousson et à M. Parkinson de ne pas couper la parole aussi régulièrement à Mme Lemaire qui doit terminer son explication.

M. Parkinson demande si les membres ont déjà vu une entreprise où il n'y a pas de salariés insatisfaits ?

M. Dubois rappelle, encore une fois, que ce sujet est discuté depuis au moins cinq ans et que même au bureau d'études (Sorigny) ces mauvaises conditions de travail existent. Il explique qu'étant au contrôle des machines, il est possible de constater que les mêmes machines prototypes sont lancées en production alors que la conception n'est pas totalement achevée, les instructions de travail sont rarement à jour. M. Dubois conseille de prendre en considération de laisser le temps nécessaire à chaque service de gérer chaque étape de la fabrication des machines.

M. Parkinson répond que la proposition de M. Dubois correspond à ce qu'il demande, c'est-à-dire des actions concrètes à mettre en place. Mme Lemaire explique que les membres du CHSCT démontrent depuis longtemps qu'ils n'ont pas les qualifications pour décider de toutes les actions à mettre en place dans tous les services à part ceux au sein desquels ils travaillent.

M. Marchand confirme que ces discours ont été constatés depuis de nombreuses années et que la situation reste inchangée.

M. Parkinson explique qu'actuellement des choses bougent : trois personnes ont été ajoutées au bureau d'études afin de régler tous les dossiers problématiques (EAP) qui se sont accumulés car chaque nouveau tracteur à monter est tout aussi compliqué que les précédents et rencontre tout autant de problèmes qualité chez les clients; un nouveau tracteur prototype (TMX-650) va être enfin lancé sans en avoir la commande de client. Une personne a été affectée à un poste méthode. Une fonction centrale a été mise en place dans le groupe afin de faciliter la mise en place des méthodes. M. Parkinson et Mme Dousson annoncent donc que ceci est la preuve que quelque chose a été entendu par la direction.

M. Dubois annonce que les trois personnes sont, en plus, au bureau d'études pour résoudre les problèmes accumulés et non traités, mais qu'en parallèle, le tracteur TPX500MTS prototype a lui été lancé en production en urgence car la commande client existe, ce qui va contribuer à augmenter le nombre de problèmes techniques rencontrés. Mme Dousson répond que c'était cela ou il fallait répondre au client qu'il n'était pas possible d'honorer sa commande.

M. Parkinson commente l'existence d'un système informatique PIO qui aidera à implémenter des solutions techniques plus rapides car les EAP sont traités en moyenne en 250 jours par le Bureau d'Etudes. M. Parkinson explique qu'une équipe est ce jour même rassemblée pour trouver des solutions en production sur le tracteur TMX-150. M. Dubois fait remarquer qu'encore une fois c'est une solution réparatrice car cette réflexion n'a pas été faite dès le début de la conception.

M. Parkinson va demander un budget 2017, et le défendre devant la direction, afin de pouvoir obtenir les ressources pour traiter tout l'arriéré des dossiers problématiques EAP. M. Dubois répond, qu'encore une fois, il s'agit de la charge ancienne, mais il est aussi question de la charge quotidienne et celle à venir. M. Dubois explique que la façon trop rapide de concevoir et produire les tracteurs génère encore plus une surcharge de travail.

Dr Dubert constate que le Président et les membres élus du CHSCT ont un discours concordant sur la nécessité de mettre en place des actions et que certaines choses ont commencé à bouger.

M. Dubois explique que ce n'est pas encore suffisant pour l'avancement nécessaire au rétablissement d'une situation correcte. Il explique que les premiers à

UL

SR

souffrir sont les salariés du bureau d'études, et qu'ils sont, aussi, frustrés de devoir libérer des projets qu'ils n'ont pas eu le temps d'achever. Puis, les achats n'ont pas le temps d'approvisionner correctement car il faut que ce soit rapide, ainsi les problèmes qui en découlent impactent tous les services.

M. Parkinson répond qu'il en est convaincu, et qu'il est demandeur pour obtenir des suggestions d'améliorations à apporter. Mme Dousson explique que l'entreprise a grossi beaucoup ces dernières années et que les méthodes étaient artisanales et le sont encore en partie. Il faut sortir de la non-qualité réalisée jusque-là. Les aspects de l'innovation ont été délaissés, il faut y réfléchir aussi, quand le client vient nous voir, nous sommes déjà en retard, il faut régler le retard.

M. Ledoux explique que depuis l'arrivée de M. Schmitt, des constatations ont été faites mais peu d'actions ont été mises en place. M. Schmitt lui-même a fait la présentation du cabinet Thérius mais il n'y a pas eu de suites données. Le discours sur l'amélioration est apportée depuis cinq ans au moins par la direction, des alertes ont été lancées par les élus, notamment pour le Bureau d'études car, par exemple, ce service restait manger des pizzas le midi sans pouvoir faire réellement de pause. M. Parkinson souhaite expliquer que les pizzas étaient payées pour ce service par l'entreprise mais pour favoriser un brainstorming agréable. Après avoir été alerté par le CHSCT car des salariés se sentaient obligés d'y participer sans pouvoir avoir une vraie pause, M. Parkinson a interdit cette pratique. Mme Dousson dit que c'est passé et qu'il est inutile d'en parler pendant dix ans.

M. Dubois explique, à nouveau, qu'une partie des effectifs réalise des heures supplémentaires non déclarées. M. Ledoux confirme tout en rappelant à Mme Dousson qu'elle était étonnée lors de la séance du 10 mai dernier à l'évocation de ce sujet, pourtant à la sortie de la réunion des salariés sont sortis de l'entreprise plus de quarante minutes après leur heure de sortie officielle dont certains du service RH, Mme Bonnin était présente à ce moment.

Mme Dousson répond que M. Ledoux ne connaît pas leurs organisations et qu'elle n'a aucun souci pour les faire pointer. M. Dubois confirme qu'à Montlouis ce sujet s'est un peu amélioré car il avait été constaté des dépassements d'horaires jusqu'à 20 heures le soir.

Mme Lemaire explique qu'il n'est pas aisé dans ces réunions CHSCT de terminer les explications sans être coupé et que la discussion s'éternise sur des détails alors que les sujets de fond liés aux conditions de travail n'avancent que peu ou pas. Elle fait remarquer que le plus important pour avancer efficacement au sujet des conditions de travail est d'identifier concrètement tous les problèmes rencontrés à tous les niveaux. Or, chacun des membres peut donner des informations concernant le service auquel il est rattaché, mais ne travaillant pas dans les autres services, il ne leur est pas possible de faire un état des lieux exhaustif et objectif. Elle précise que les membres du CHSCT sont tous conscients que TLD est une entreprise qui doit honorer ses commandes et que chacun d'entre eux montre leur implication. Mais elle souligne que les représentants du CHSCT n'ont pas les qualifications nécessaires à réaliser un bilan réaliste quant aux contraintes de chaque service.

Mme Lemaire confirme qu'il est effectivement important de parler de bien-être au travail comme l'a fait M. Parkinson, d'autant plus que toutes les études officielles démontrent que le bien-être au travail est intimement lié aux résultats positifs des entreprises. Pour autant, elle signale aussi que les membres élus du CHSCT entendent surtout de la part des salariés qu'ils travaillent au quotidien avec beaucoup de pression, une charge de travail importante et peu de moyen pour y arriver. Les représentants du personnel CHSCT ne nient pas que certaines actions sont mises en place, mais étant confrontés à la constatation que des salariés souffrent, il est très clair qu'il est nécessaire de leur apporter une réponse adaptée à leurs conditions de travail. Elle explique que les membres font de leur mieux pour travailler de façon constructive

44

SP

avec le Président et la Direction pour changer les choses, mais que maintenant la réalisation d'un constat clair, concret et objectif leur apparaît comme la seule possibilité de changer cette situation. Mme Lemaire confirme qu'il est bien de rattraper les erreurs du passé mais qu'en même temps, les salariés témoignent d'une charge de travail toujours énorme et expliquent qu'ils courent partout pour éteindre les feux tandis que les foyers sont toujours présents.

M. Parkinson et Mme Dousson demandent quelle est la description exacte de cette charge énorme ? De partir à 20 heures tous les soirs ?

Mme Lemaire leur demande s'il faut partir à 20 heures tous les soirs pour pouvoir faire le constat que la charge de travail de certains salariés est beaucoup trop importante par rapport à ce qu'ils peuvent faire en une journée.

M. Parkinson répond que le rythme d'un employé TLD est clairement plus fort par rapport aux salariés d'autres entreprises plus tranquilles.

Mme Lemaire explique que les salariés souffrent du retard accumulé, de listes de tâches informatiques qui s'auto-escaladent à leur manager dès que le délai imparti est dépassé, de centaines d'e-mails dans leurs boîtes de réception.

Dr Dubert confirme qu'elle entend en permanence parler d'une quantité d'e-mails très importante, comme tout ne peut pas être traité, ils s'accumulent.

M. Parkinson explique qu'il y a beaucoup d'e-mails dans toutes les entreprises comme chez TLD. Mme Lemaire répond que cette réponse montre que les avis divergent vraiment entre les représentants du personnel et la Direction car il n'est pas raisonnable de répondre aux salariés qui se plaignent de centaines voir jusqu'à plus d'un millier d'e-mails que leur situation est identique partout et qu'il faut s'en contenter.

Mme Lemaire explique que les échanges dans cette réunion montrent à nouveau qu'il n'est pas possible pour les représentants du personnel d'évaluer la charge de chaque poste de travail et d'y apporter une réponse concrète et efficace. Que répondre à ces salariés qui expliquent qu'ils souffrent d'une charge de travail et d'une pression trop forte alors que M. Le Président nous explique que c'est partout pareil ?

M. Parkinson explique qu'il faut répondre que le monde du travail a évolué, qu'il est plus dur maintenant dans tous les pays occidentalisés; malgré les 35 heures, les heures de travail sont bien remplies, que TLD a beaucoup de chances de faire partie des entreprises qui fonctionnent bien ; cela ne veut pas dire qu'il faut massacrer sa vie personnelle mais qu'il faut faire des efforts. Si TLD est une entreprise qui fonctionne, ce n'est pas le fruit du hasard.

M. Parkinson souhaite aussi préciser que M. Schmitt accepte généralement les demandes d'investissement liées aux adaptations de l'entreprise à la hausse de charge de travail, mais que de manière systématique, il challenge systématiquement les tarifs, et déclare que cela est normal.

M. Parkinson se demande si le fait que le sujet des RPS est à l'ordre du jour régulièrement est dû au fait qu'il a été mal géré depuis des années et qu'il faut se mettre en mode action. Mme Lemaire demande comment faire pour décider d'actions correctives alors que les problèmes ne sont pas clairement identifiés. Elle précise que les représentants du personnel s'efforcent de suggérer et de lancer des actions depuis longtemps, que chacun a conscience de cette chance de travailler dans une entreprise qui a du succès ; mais pour pérenniser cette situation, des améliorations de fond sont à apporter. M. Dubois explique que des gens souffrent vraiment de travailler dans ces conditions.

M. Parkinson note les actions évoquées : pointage des heures, lancement des prototypes sans commande client immédiate.

M. Dubois demande que les moyens d'atteindre les objectifs soient donnés aux salariés car très souvent les objectifs sont fixés sans aucun moyen, ce qui crée des frustrations.

Cel

7

SP

Mme Dousson déclare que pour le manager c'est une certitude de ne pas y arriver. Mme Lemaire explique que dans la période des entretiens individuels, ce sont pourtant des commentaires récurrents, pour exemple « je ne vous demande pas comment y arriver, je vous demande de le faire ».

Le Docteur assistant le Dr Dubert explique que dans certains cas, la mise en place du pointage pour du personnel administratif a pu augmenter la pression. Par ailleurs, elle explique qu'un process de sélection des e-mails doit être possible.

M. Ledoux demande une suspension de séance. M. Parkinson précise qu'il n'a pas beaucoup de temps.

Suspension de séance à 15h00

Reprise de séance à 15h45

M. Ledoux explique qu'il semble que le Président et les Membres élus souhaitent aller dans la même direction mais que les points de vue divergent. Les Membres élus pensent que l'intervention d'une personne neutre est nécessaire pour faire un bilan de la situation, aussi, M. Ledoux va procéder à la lecture de la délibération qu'ils ont faite en conséquence (annexe 7), toujours dans le but d'être constructif.

Le vote est procédé et la délibération est signée par les représentants du personnel.

M. Dubois confirme un besoin d'être aidés pour trouver des axes d'améliorations et ne plus rester des positions déjà anciennes et qui maintiennent la situation en l'état.

Mme Dousson déclare avoir perdu son temps à discuter, puisqu'elle pense que tout était préparé d'avance. Mme Lemaire répond que conformément à ce qu'avait demandé M. Parkinson, les membres élus avaient envisagé plusieurs décisions possibles et qu'au vu des du déroulement de la réunion, la décision de voter une expertise a été prise pendant la suspension de séance.

Le Dr Dubert souhaite préciser que des échanges importants ont eu lieu lors de cette réunion, et que cette décision n'apparaît pas être une sanction.

M. Dubois note, qu'à nouveau, Mme Dousson prend la parole, d'elle-même, et dans un état d'esprit qui n'est pas positif, ce qui explique pourquoi les membres élus ont demandé en début de séance que le fonctionnement légal du CHSCT soit rétabli. M. Dubois demande donc à Mme Dousson qu'elle fournisse le texte de loi qui confirmerait qu'elle n'a pas à être invitée pour être présente, car à chaque réunion ce comportement est constaté par les membres élus.

M. Dubois explique qu'il est positif de se faire aider par un expert et de ne pas attendre encore des années.

M. Parkinson explique son étonnement et ne comprend pas la valeur ajoutée concrète de la démarche. Il note que son avis n'a pas été demandé et n'apprécie pas. Mme Lemaire répond que M. Parkinson a écrit dans son courrier qu'il ne souhaitait pas mettre en œuvre ce type de démarche. *Après vérification, écrit de M. Parkinson : « et si nous ne sommes pas opposés par principe à ce type de démarche toujours intéressante, vous comprendrez que nous nous interrogeons sur la pertinence de faire intervenir une nouvelle fois un expert sur ce sujet. »*

M. Ledoux confirme que cette démarche de mise en place d'une expertise n'est pas négative mais vraiment constructive, et surtout, sans but d'apporter du conflit. Il dit que les sujets CHSCT chez TLD impliquent beaucoup de travail et que les membres élus ne sont pas qualifiés et n'ont pas la possibilité d'apporter plus de solutions et dans des délais rapides, dans l'état actuel des choses.

M. Dubois reprend la délibération et explique que le but est d'aider le CHSCT à avancer des propositions de nature à circonscrire les risques immédiats d'aggravation des conditions de travail ; et aider le CHSCT à avancer des propositions de prévention. M. Ledoux complète en expliquant que le Président fait partie du CHSCT, donc que cela l'aidera tout autant que les membres élus.

Mme Dousson intervient de nouveau concernant l'acceptation ou non de la mise en place de l'expertise. M. Ledoux lui demande pourquoi cela se produit encore.

M. Parkinson intervient en expliquant que Mme Dousson est présente et intervient au cours des réunions CHSCT car elle a un bagage juridique qu'il n'a pas ; et qu'il est normal qu'elle le reprenne lorsqu'il dit des choses inexactes ou à préciser. Mme Dousson demande si M. Ledoux explique qu'elle contraint M. Parkinson.

M. Ledoux constate que son intervention n'est pas constructive.

Mme Dubert déclare que la mise en place d'expertise est souvent pratiquée et dans beaucoup d'entreprises ; même à l'initiative de certaines directions. Elle confirme que c'est fréquent et positif.

Mme Lemaire souligne qu'un diagnostic est vraiment nécessaire car le bien-être des salariés dont parlait M. Parkinson est l'objectif des membres élus, d'autant plus qu'il est créateur de bons résultats. Les salariés tiennent à leur entreprise et à la pérenniser. Mais les membres élus n'ont pas la formation nécessaire à cet exercice.

Dr Dubert confirme que c'est un métier à part entière. Elle dit que de son côté, elle relève les symptômes et qu'elle-même ne serait pas à même de faire un diagnostic exacte ; et que tous les commentaires soient recueillis pour pouvoir en ressortir quelque chose.

Fin de séance à 16h05.

Annexe 1

CHSCT TLD EUROPE

Sites de Montlouis sur Loire & Sorigny

REUNION DE CHSCT DU 12 JUILLET 2016

Résolution :

Les représentants du personnel au Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail alertent une nouvelle fois le Président du CHSCT concernant les conditions de travail des personnels de TLD Europe.

En effet, depuis déjà plusieurs années les membres du CHSCT constatent une dégradation des conditions de travail ayant des impacts importants sur la santé physique et mentale des salariés. Cette situation a également été mise en avant dans les deux derniers rapports annuels de la Médecine du Travail : le 13 janvier 2014 par le Docteur Moisoïu, et par le Docteur Dubert dans son rapport sur l'année 2015.

Par ailleurs, Madame Bonnin, Inspectrice du Travail, dans son courrier du 15 juin 2016, a invité le Président du CHSCT à faire un état des lieux et à rechercher des mesures adaptées.

Comme nous l'avons déjà fait à de nombreuses reprises au cours de réunions de CHSCT, nous vous demandons de prendre en compte les différents risques auxquels sont exposés les salariés, notamment les risques psychosociaux, et de mettre en place les mesures nécessaires à l'amélioration de leurs conditions de travail.

Vote

Nombre de votants : 4

Pour : 4

Contre : 0

Résolution votée le 12 juillet 2016

M. Miguel LEDOUX

Secrétaire du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail



LM

8/2

Annexe 2 (1)

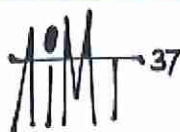
Rapport sur les risques psychosociaux

TLD Europe, site de Montlouis-sur-Loire

le 13 janvier 2014

Dr Radu Dan MOISOIU, médecin du travail

SANTÉ AU TRAVAIL



Service interentreprises de santé au travail d'Indre-et-Loire
83 rue Blaise Pascal, 37000 Tours
Tél : 02 47 20 84 00
www.aimt37.fr

Annexe 2 (2)

Page 2 sur 3

A la veille d'une démarche interne d'évaluation des risques psychosociaux dans l'entreprise, je souhaite apporter un point de vue sur la situation actuelle, en partant des éléments constatés ou des informations relatées par les salariés de l'entreprise lors des visites médicales, ou de mes observations sur le fonctionnement de l'entreprise.

Introduction sur les risques psychosociaux

Définition : - Les risques psychosociaux au travail sont les risques pour la santé mentale, physique et sociale, engendrés par les conditions d'emploi et les facteurs organisationnels et relationnels susceptibles d'interagir avec le fonctionnement mental. - (Collège d'expertise sur les risques psychosociaux du Ministère du travail, 2011)

Classification des facteurs de risque psychosociaux inspirée du rapport intermédiaire du Collège d'expertise sur les RPS (2009):

- **Contraintes du travail** : quantité de travail, pression temporelle au travail, complexité du travail, niveau de responsabilité, changements (restructurations)
- **Contraintes émotionnelles** : dissonance émotionnelle (factivité des émotions en contact avec le public), contact avec des personnes en situation de détresse psychologique ou souffrance physique, exposition à des conflits ou des violences externes, sentiment de peur au travail (risque d'accident, d'agression physique ou morale)
- **Rapports sociaux au travail** : coopération et soutien social de la part des collègues ou de la hiérarchie, qualité du management (cohérence, clarté des explications, qualité de la communication, justice organisationnelle), violences internes, harcèlement
- **Contraintes décisionnelles** : autonomie décisionnelle, marges de manœuvre, participation à l'organisation du travail
- **Accomplissement et développement individuel** : reconnaissance des efforts, sentiment d'utilité du travail fait, utilisation et développement des compétences, soutenabilité du travail, sécurité de l'emploi, évolution de carrière
- **Conflits de valeur** : qualité empêchée (outils ou procédures de travail inadaptés), conflits éthiques, difficultés de conciliation entre vie professionnelle et vie familiale

J'ai peu d'informations détaillées sur les facteurs organisationnels et relationnels listés ci-dessus ainsi que sur les moyens de compensation mis en œuvre par l'entreprise. Une analyse fine réalisée par un groupe interne aboutira à des observations bien plus pointues et utiles.

Pour rappel, les conditions physiques de travail représentent également des facteurs de risque psychosociaux, soit des sources de stress au travail.

Le risque se construit par la multiplication des facteurs perturbateurs, de nature organisationnelle ou relationnelle.

A l'opposé, la qualité de vie au travail se construit également, par l'accumulation des facteurs positifs, stabilisateurs, qui apportent une solution ou une compensation pour chaque facteur perturbateur existant identifié.

Compte tenu de la valeur psychologique du travail, l'entreprise doit représenter non seulement une source de revenus pour ses salariés, mais également une source d'accomplissement individuel, ce qui se traduira en fin de compte par un bénéfice collectif.

LH

SP

Annexe 2 (3)

Page 3 sur 3

A la construction de la qualité de vie au travail contribue tout salarié de l'entreprise, chacun y participant selon ses possibilités. La démarche d'amélioration des conditions de travail se doit ainsi d'être collective et participative.

Informations issues des entretiens médico-professionnels

Il y a une nette distinction entre l'état d'esprit du personnel travaillant dans les bureaux (incluant les services administratif, commercial, achats, logistique, bureau d'étude et direction) et le personnel travaillant dans les ateliers (monteurs-mécaniciens et monteurs-électriciens, agents de maîtrise).

Les premiers, travaillant dans les bureaux, font état régulièrement d'une charge de travail importante, de délais courts imposant une réactivité importante, ainsi que d'un environnement de travail inadapté aux besoins de leur activité, en termes de surface par personne dans un bureau, interruptions par passages ou bruits, éclairage inadapté etc. Le constat sur la charge de travail importante est uniforme dans toutes les fonctions et à tous les niveaux.

Au fil des visites périodiques de ces 2 dernières années, j'ai recensé 7 salariés en état de stress chronique important.

Pour les seconds, travaillant dans les ateliers, les facteurs professionnels avec impact psychosocial sont plutôt les contraintes physiques du travail, ainsi que des facteurs du registre de l'injustice organisationnelle ou de l'insécurité de l'emploi. Ils souhaiteraient participer plus à l'organisation du travail et être consultés sur les changements à venir. Ils ont peu de plaintes d'ordre psychologique ou bien la manifestation de l'impact psychosocial de ces facteurs prend plutôt la forme de symptômes physiques ou encore la moindre tolérance aux symptômes physiques habituels.

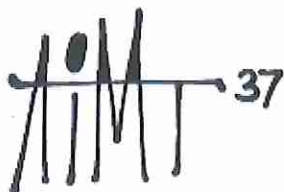
L'approche prudente actuelle consiste à assurer dans un premier temps une formation adéquate sur les RPS de la direction et des représentants du personnel au CHSCT, ce qui permettra par la suite d'aborder les sujets difficiles de l'entreprise sans risquer de faux pas.

En attendant une analyse approfondie de la situation actuelle dans l'entreprise, sous le guidage d'un expert, il est important d'adresser les sujets « simples », visibles et évidents, liés aux conditions physiques de travail.

Une amélioration de l'ergonomie des postes de travail informatisé et de l'environnement de travail permettra de partir sur de bonnes bases dans l'évaluation future et l'amélioration des sujets plus fins, comme les rapports sociaux au travail, les contraintes décisionnelles, les possibilités de développement personnel etc.

Je pense que l'entreprise est consciente du lien direct entre qualité de vie au travail et productivité et des conséquences du mécontentement de ses cadres sur les conditions de travail.

Annexe 3 (1)



SERVICE MEDICAL INTERENTREPRISES RAPPORT TECHNIQUE

ANNEE 2015
Docteur DUBERT FRANCOISE

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE SERVICE INTERENTREPRISES

NOM et ADRESSE du service médical :

**SERVICE INTERENTREPRISES DE
SANTÉ AU TRAVAIL D'INDRE ET LOIRE
26 RUE DE LA PARMENTIERE
37520 LA RICHE
Tél : 02 47 37 66 76**

CENTRE FIXE et ADRESSE du secteur :

**CHAMBRAY LES TOURS AIT37 "KASTLER"
centre Kastler - RN 10
5, allée Raoul DUFY
37170 CHAMBRAY LES TOURS
Tél : 02 47 48 28 98**

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'ENTREPRISE ADHERENTE

TLD EUROPE : 2 établissements

- Etablissement de SORIGNY Avenue Régis Ramage Isoparc3 CS 70116 37250 Sorigny
- Etablissement de MONTLOUIS Quartier Thuisseau BP 2 37270 Montlouis sur Loire

Construction de matériels de levage et de manutention

Annexe 3 (2)

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE MEDECIN DU TRAVAIL

NOM et PRENOM : DUBERT FRANCOISE
TITRES et DIPLOMES : Docteur en Médecine
Certificat d'études spécialisées en Médecine du Travail.
MODALITES D'EXERCICE :
Temps de travail mensuel : Temps plein dans le service interentreprises AIMT 37.

EFFECTIF

Effectifs déclarés au 1^{er} janvier 2015 :

Etablissement de SORIGNY : 44

Etablissement de MONTLOUIS : 125

REPARTITION

Etablissement de SORIGNY :

- SMS : 31
- SMR : 13

Etablissement de MONTLOUIS :

- SMS : 79
- SMR : 46

❖ La dernière loi de 2012 concernant la santé au travail a apporté quelques modifications sur la classification et la périodicité des visites médicales concernant les salarié(e)s déclaré(e)s SMR :

➤ Catégories de salariés :

1° Les travailleurs âgés de moins de dix-huit ans ;

2° Les femmes enceintes ;

3° Les salariés exposés :

- à l'amiante ;
- aux rayonnements ionisants ;
- au plomb dans les conditions prévues à l'article R. 4412-160 ;
- au risque hyperbare ;
- au bruit dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 4434-7 ;
- aux vibrations dans les conditions prévues à l'article R. 4443-2 ;
- aux agents biologiques des groupes 3 et 4 ;
- aux agents cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction de catégories 1 et 2

4° Les travailleurs handicapés.

Annexe 3 (3)

- La périodicité peut passer à 2 ans (à l'appréciation du médecin du travail).
- ❖ Pour les salarié(e)s déclaré(e)s en SMS la périodicité peut passer à 3 ans sous certaines conditions (entretien infirmier, action collective).

PERSONNEL ASSISTANT LE MEDECIN

Sans objet

EQUIPEMENT

Pas de cabinet médical ni de poste d'infirmierie dans les établissements.

VACATIONS EN ENTREPRISE EN 2015 : 12

Etablissement de SORIGNY : 8 vacations soit 4 journées
Etablissement de MONTLOUIS : 4 vacations soit 2 journées

D'autres salariés sont vus dans nos locaux de Chambray. En général, il s'agit de visites de pré-reprise, de reprise du travail ou de visites occasionnelles.

Annexe 3 (4)

EXAMENS CLINIQUES EFFECTUES
EXAMENS PERIODIQUES : 121 • Etablissement de SORIGNY : 64 • Etablissement de MONTLOUIS : 57
EXAMENS MEDICAUX NON PERIODIQUES : 61 • Etablissement de SORIGNY : 41 • Etablissement de MONTLOUIS : 20
VISITES D'EMBAUCHE : 36 • Etablissement de SORIGNY : 29 • Etablissement de MONTLOUIS : 7 VISITES DE REPRISE : 16 • Etablissement de SORIGNY : 9 ✓ après maladie : 6 ✓ après maternité : 1 ✓ après accident de travail : 0 ✓ après maladie professionnelle : 2 • Etablissement de MONTLOUIS : 7 ✓ après maladie : 3 ✓ après maternité : 0 ✓ après accident de travail : 4 ✓ après maladie professionnelle : 0 VISITES OCCASIONNELLES : 4 • Etablissement de SORIGNY : 1 ✓ Employeur : 1 ✓ Salarié : 0 ✓ Médecin du travail : 0 • Etablissement de MONTLOUIS : 3 ✓ Employeur : 1 ✓ Salarié : 2 ✓ Médecin du travail : 0 VISITES DE PRE REPRISES : 5 • Etablissement de SORIGNY : 2 • Etablissement de MONTLOUIS : 3 La visite de pré reprise est une disposition particulière qui permet au salarié de consulter le médecin du travail dans le cas où sa reprise de travail peut s'avérer difficile et nécessiter un aménagement de son poste. Cette visite est à l'initiative du salarié, du médecin traitant ou du médecin conseil de la sécurité sociale. Il n'y a aucune obligation d'en informer l'employeur. URGENCE : 0
TOTAL DES EXAMENS CLINIQUES : 182

Annexe 3 (5)

CONCLUSIONS DES EXAMENS CLINIQUES ET COMPLEMENTAIRES

CONCLUSIONS PROFESSIONNELLES

	TOTAL
Demande d'aménagement de poste de travail ou restrictions sur certaines tâches liées au poste	• Etablissement de SORIGNY : 6 • Etablissement de MONTLOUIS : 1
Inapte au poste mais apte à un autre	1
Inapte temporaire	0
Inapte à tous postes dans l'entreprise	1

MALADIES PROFESSIONNELLES

Maladies professionnelles déclarées par le médecin du travail : 2

REUNIONS CHSCT : 1

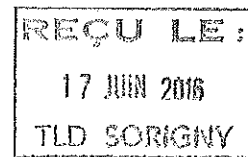
Annexe 3 (6)

Commentaires :

Au terme de cette première année de suivi j'aurais 4 remarques à faire :

- La charge de travail existante dans les services administratifs (SAV, ADV, commercial, achats etc...) me paraît importante. Les salariés en font régulièrement état au cours des entretiens et visites médicales que j'ai menés. Si certains salariés semblent gérer plus ou moins bien cet état de fait, pour d'autres au contraire des conséquences sur leur santé me paraissent préoccupantes (anxiété, stress, troubles du sommeil, etc...) Il me paraît donc nécessaire que l'entreprise prenne en compte ce constat pour mener une réflexion et une analyse approfondie.
- Concernant les ateliers de production les plaintes sont d'ordre organisationnel (ruptures de stock laissant la production en stand-by et engendrant secondairement des retards qu'il faut rattraper). D'autre part, le personnel vit certains discours de la hiérarchie comme culpabilisateurs (manque de rendement, de qualité...). Pour rappel : les TMS (Troubles Musculo Squelettiques), aujourd'hui véritable fléau dans les entreprises, sont le résultat de la combinaison de multiples causes liées au poste de travail (port de charges et gestes répétitifs) et à son environnement (organisation du travail, climat social dans l'entreprise). L'accroissement des contraintes de productivité, l'intensification du travail dans un contexte de vieillissement de la population active expliquent au moins en partie l'augmentation des TMS dans la population active au cours des deux dernières décennies.
- Il persiste toujours un grave problème dans l'atelier de peinture dû à la mauvaise qualité du système d'aspiration et de ventilation. Je rappelle que l'inhalation chronique de peinture et de poussières peut être responsable de très graves problèmes de santé (asthme, cancers broncho-pulmonaires, leucémies...).
- Je regrette que le CHSCT n'ait pas mieux fonctionné cette année 2015. Je n'ai pu assister qu'à une seule réunion suite à des annulations et des reprogrammations de dernière minute d'où l'impossibilité pour moi d'être présente.

Annexe 4 (1)



Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social

DIRECCTE Centre-Val de Loire

Pôle travail

Unité Départementale de l'Indre-et-Loire

Inspection du travail

2ème unité de contrôle
S 22

TLD EUROPE
560 Avenue Ramage
SORIGNY

Affaire suivie par : Evodie BONNIN
Courriel : centre-ut37.ue2@direccte.gouv.fr

Téléphone : 02.47.31.57.45
Télécopie : 02.47.31.57.39

Réf. : EB/CR N° 92/2016
N° IDOINE : 2016-069707-4

Date : 15 juin 2016

Monsieur,

Pour faire suite à ma participation au CHSCT ordinaire du 12 avril 2016 ainsi qu'au CHSCT extraordinaire du 10 mai 2016, j'ai l'honneur de vous faire part des observations suivantes :

Points relatifs au CHSCT ordinaire du 12 avril 2016

- **Formation et renouvellement de formation des membres du CHSCT**

Il a été évoqué la question du renouvellement de formation pour les membres du CHSCT. En application de l'article L4614-14 du code du travail la formation est renouvelée lorsque les représentants du personnel ont exercé leur mandat pendant 4 ans consécutifs ou non. Elle fait l'objet de stages distincts de ceux organisés lors de la première désignation. Le renouvellement a pour objet de permettre au représentant du personnel d'actualiser ses connaissances et de se perfectionner. Vous voudrez bien m'indiquer les dernières dates de formation de chacun des membres du CHSCT et me préciser s'il s'agit d'une formation initiale ou d'un renouvellement.

- **Visite des extérieurs de l'établissement**

La visite des extérieurs amène de ma part un certain nombre d'observations.

Lors de la visite du local de stockage peinture, j'ai constaté qu'une odeur de solvant restait dans l'air ambiant du local. Il m'a été indiqué qu'un problème de ventilation, en passe d'être réglé, affectait le local lors de la visite. Je vous rappelle que les dispositions en matière d'aération, d'assainissement et de ventilation ont pour objet le renouvellement de l'air dans les locaux fermés où le personnel est amené à séjourner et ce, afin de maintenir un état de pureté de l'atmosphère propre à préserver la santé des travailleurs et à éviter les élévations exagérées de température, les odeurs désagréables et la condensation (article R4222-1 et suivants du Code du travail).

CM

SP

Annexe 4 (2)

Les dispositions sont adaptées à la nature des locaux et à leur destination. Sont ainsi différenciés les locaux à pollution non spécifique des locaux à pollution spécifique.

Les locaux à pollution non spécifique sont les locaux fermés dans lesquels la pollution est liée à la seule présence humaine, à l'exception des locaux sanitaires. L'aération dans ces locaux a lieu par ventilation mécanique ou ventilation naturelle permanente.

Les locaux à pollution spécifique sont les locaux fermés dans lesquels des substances dangereuses ou gênantes sont émises sous forme de gaz, vapeurs, aérosols solides ou liquides autres que celles qui sont liées à la seule présence humaine ainsi que les locaux pouvant contenir des sources de micro-organismes potentiellement pathogènes et les locaux sanitaires.

Par conséquent, le local de stockage de peinture répond à la définition du local à pollution spécifique et doit respecter la réglementation applicable à ce type de locaux.

En application de l'article R4222-12 du code du travail : *« les émissions sous forme de gaz, vapeurs, aérosols, de particules solides ou liquides, de substances insalubres, gênantes ou dangereuses pour la santé des travailleurs sont supprimées, y compris, par la mise en œuvre de procédés d'humidification en cas de risque de suspension de particules, lorsque les techniques de production le permettent.*

A défaut, elles sont captées au fur et à mesure de leur production, au plus près de leur source d'émission et aussi efficacement que possible, notamment en tenant compte de la nature, des caractéristiques et du débit des polluants ainsi que des mouvements de l'air.

S'il n'est techniquement pas possible de capter à leur source la totalité des polluants, les polluants résiduels sont évacués par la ventilation générale du local »

Ainsi, concernant le local de stockage de peinture vu lors de ma visite, il vous appartient de prendre les mesures adéquates pour respecter les dispositions rappelées ci-dessus. Vous voudrez bien me tenir informée des mesures envisagées.

En outre, une cuve de solvant pleine, placée à l'extérieur et qui ne se trouvait pas sur bac de rétention à commencer à présenter des signes de fuite, du liquide s'écoulant sur le sol. Vous m'avez indiqué que la procédure à suivre ne devrait pas permettre une telle situation.

Vous voudrez bien prendre les dispositions qui s'imposent pour que cette situation ne se renouvelle pas et m'en tenir informée.

Par la suite, une problématique de manutention de charge liée au poids des bidons de peinture a été évoquée.

Vous m'avez indiqué qu'une mesure avait été prise à savoir de changer de conditionnement des pots en passant de pots de 25 kg à des pots de 5kg.

Vous voudrez bien me faire savoir si cette mesure est désormais effective.

Outre les problématiques liées à l'aération/ventilation et à la manutention, j'ai constaté que les étagères de stockage des bidons de peinture consistaient en une structure métallique et en planches de bois.

Cet « agencement » consistant à positionner des planches de bois sur la structure métallique n'est, a priori, pas de nature à respecter la notice du constructeur. Si cela vous permet effectivement faciliter votre stockage, la structure même du rayonnage métallique s'en trouve modifiée.

En application de l'article L4321-1, les rayonnages métalliques statiques sont soumis aux dispositions du code du travail concernant les équipements de travail. Ces équipements doivent donc être équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs y compris en cas de modification de ces équipements de travail et de ces moyens de protection.

CW

SW

Annexe 4 (3)

J'ai constaté que, par endroit, cet agencement pliait sous la charge des matériaux et autres produits stockés dessus. Par ailleurs, vous n'avez pas été en mesure de m'indiquer à quelle charge l'agencement était capable de résister.

Je vous rappelle que toute modification de la configuration d'une structure de stockage nécessite la vérification de sa nouvelle capacité de charge. Vous devez pouvoir justifier de la solidité et du dimensionnement des éléments constitutifs de l'installation.

En cas de modification de la géométrie et de capacité de charge préconisée, il faut soumettre au constructeur avant la réalisation de tout projet pour qu'une étude préalable soit faite notamment en cas de :

- Modification de la disposition des niveaux des lisses, des caractéristiques des charges unitaires, de l'adjonction ou suppression d'éléments de structure ;
- Déplacement d'éléments de structure.

Enfin, la visite des extérieurs me conduit à vous rappeler les règles relatives aux moyens de lutte contre l'incendie et de secours.

En effet, lors de la visite, j'ai constaté que le coffret général dédenteur et vanne gaz était difficile d'accès à cause du support châssis pour la peinture et d'un bac de stockage de bois positionnés juste devant et ce alors même que des plots en béton marquent la zone à ne pas encombrer.

En application de l'article R4224-14 du code du travail, les matériels de premiers secours doivent être facilement accessibles. Il vous appartient de veiller au respect de cette règle. Je vous rappelle qu'en cas d'accident, votre responsabilité pourrait être engagée.

Je vous demande de veiller à ce que ces installations soient constamment accessibles dans l'avenir.

Points relatifs au CHSCT extraordinaire du 10 mai 2016

Je vous rappelle qu'en application de l'article L4614-8 du Code du travail, l'ordre du jour des réunions du CHSCT est établi par le président et le secrétaire. En cas de désaccord, vous ne pouvez fixer seul en tant que président du CHSCT l'ordre du jour de la réunion, sous peine de commettre un délit d'entrave.

Lors du CHSCT extraordinaire, il a été soulevé par le secrétaire le fait qu'il n'avait pas participé à l'élaboration de l'ordre du jour. Je vous invite, à l'avenir, à cosigner les ordres du jour, ce qui évitera toute forme de malentendu sur l'élaboration de ce document.

Par ailleurs, j'attire votre attention sur le fait qu'un CHSCT extraordinaire ne saurait être le prolongement d'un CHSCT ordinaire lorsque tous les points de la réunion précédente n'ont pu être abordés.

En effet, sauf décision expresse du CHSCT, la réunion ne prend fin que lorsque tous les points à l'ordre du jour ont été abordés.

Dans le cas présent et sauf erreur de ma part, le 12 avril 2016, les membres avaient voté un CHSCT extraordinaire uniquement concernant le point suivant : *examen du rapport du médecin du travail et charge de travail dans les services administratifs*.

Ainsi, seul ce point aurait dû être à l'ordre du jour. Je prends note néanmoins de la rectification de l'ordre du jour au seul point initialement convenu par les membres lors du début de la réunion du 10 mai 2016.

L'élaboration de l'ordre du jour conjointement avec le secrétaire permettra d'éviter tout malentendu l'avenir.

44

SP

Annexe 4 (4)

- Examen du rapport du médecin du travail

Au cours de l'examen du rapport annuel du Docteur DUBERT, ce dernier a mis en avant la charge de travail excessive de certains salariés dans les services administratifs. Certains n'arrivent plus, selon le médecin, à gérer une telle charge. Le rapport fait mention d'une charge de travail importante dans les services administratifs. Des problèmes organisationnels sur les ateliers de production sont également évoqués.

J'ai constaté, au cours de cette réunion qu'un rapport du médecin du travail, le Docteur MOISOIU en date du 13 janvier 2014 sur l'année 2013 et se rapportant au site de MONTLOUIS révélait déjà des problèmes de risques psycho-sociaux et de charge de travail. Ce rapport, mis à ma disposition au cours du CHSCT mentionne notamment :

« Il y a une nette distinction entre l'état d'esprit du personnel travaillant dans les bureaux (...) et le personnel travaillant dans les ateliers (...).

Les premiers, travaillant dans les bureaux, font état régulièrement d'une charge de travail importante, de délais courts imposant une réactivité importante, ainsi que d'un environnement de travail inadapté aux besoins de leur activité(...). Le constat de la charge de travail importante est uniforme dans toutes les fonctions et à tous les niveaux(...)

Pour les seconds, travaillant dans les ateliers, les facteurs professionnels avec impact psychosocial sont plutôt les contraintes physiques du travail, ainsi que des facteurs du registre de l'injustice organisationnelle ou de l'insécurité de l'emploi ».

Ainsi, je constate que malgré les éléments portés à votre connaissance par le docteur MOISOIU en 2014, la situation semble ne pas avoir évolué du point de vue de la prise de en compte des risques psychosociaux.

Le déménagement du site de MONTLOUIS vers SORIGNY ne peut, à lui seul, expliquer l'absence de mise en œuvre de mesures destinées à prendre en compte et à limiter les risques psychosociaux. Il est désormais temps de prendre en compte les préconisations du médecin du travail pour y remédier. Je vous invite, comme le faisait le Docteur MOISOIU en 2014 à envisager le recours à un expert pour effectuer un véritable « état des lieux » et rechercher des mesures adaptées.

En effet, si j'ai bien constaté au cours du CHSCT que l'idée de réaliser un « état des lieux » a donné lieu à un consensus de la part des membres, j'ai remarqué que vous n'aviez axé votre réflexion que sur un facteur : celui de l'effectif.

Si la charge de travail assumé par les salariés peut effectivement avoir un lien avec le manque d'effectif, le seul fait de recruter ou de constater un effectif insuffisant n'est pas en soit suffisant pour comprendre les éventuels dysfonctionnements et y remédier. Il convient, pour satisfaire à votre obligation concernant les risques psychosociaux, de prendre en compte tout l'environnement de travail des salariés qu'ils soient dans les bureaux ou dans les ateliers.

- Cabine de peinture

Dans son rapport, le médecin du travail vous alerte sur la mauvaise qualité du système d'aspiration et de ventilation de la cabine de peinture.

Vous voudrez bien me faire parvenir le dernier rapport de vérification du système d'aspiration de cet équipement de travail qui a été effectué. Vous veillerez à en remettre une copie aux membres du CHSCT.

- Rappel sur la réglementation d'information/consultation du CHSCT

Enfin, je vous rappelle les obligations issues du code du travail et relatives aux informations et consultations du CHSCT.

Annexe 4 (5)

En application de l'article L4614-9 du Code du travail, Le CHSCT reçoit de l'employeur les informations qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions. Cette obligation générale d'information ne saurait se réduire aux documents qui doivent être fournis au titre de certaines obligations réglementaires. Afin de lui permettre d'exercer ses missions, le CHSCT peut se faire présenter l'ensemble des livres, registres et documents non nominatifs obligatoires en matière de santé et sécurité au travail (article R4612-2-1 du Code du travail).

Pour ce qui relève de la consultation du CHSCT, le code du travail confère au CHSCT un rôle consultatif assez large. En effet, celui-ci doit être consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail. (article L4612-8-1 du Code du travail). Par ailleurs, de manière générale, le CHSCT se prononce sur toute question de sa compétence dont il est saisi par le chef d'entreprise ou d'établissement, le comité d'entreprise ou d'établissement et les délégués du personnel (article L4612-13 du Code du travail).

Cette disposition autorise donc le CHSCT à se prononcer, en dehors des cas expressément prévus par la loi, sur toute question relative à l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail dans l'entreprise ou l'établissement.

Enfin, le code du travail précise que le CHSCT donne son avis sur les documents se rattachant à sa mission et notamment sur le règlement intérieur de l'entreprise (article L4612-12 du Code du travail).

Ainsi, par le jeu notamment de ces trois articles du code du travail, le CHSCT dispose d'un pouvoir consultatif étendu. En effet, dès lors que le projet, la question ou le document traite d'un point relatif à l'hygiène, la sécurité ou les conditions de travail, le CHSCT peut être amené à intervenir.

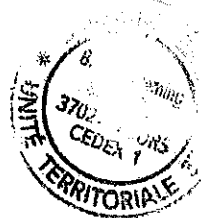
Je vous rappelle également qu'une information ou une consultation, pour être conforme, doit se faire dans le cadre d'une réunion du CHSCT et non de manière informelle. Les éléments donnés aux membres au titre de l'information ou de la consultation doivent figurer dans le compte rendu.

Vous voudrez bien me faire parvenir un calendrier des mesures correctives envisagées concernant les points évoqués dans ce courrier.

Vous voudrez bien également me tenir informée des suites réservées à l'ensemble des observations figurant au présent courrier.

Par ailleurs et en application de l'article R 4614-5 du code du travail, vous voudrez bien informer les membres du CHSCT de ces observations.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.



L'Inspectrice du Travail,


Evodie BONNIN

L'inspection du travail procède à un traitement informatique de vos données personnelles dans le cadre de la gestion de votre dossier. Les destinataires de ces données sont les agents du système de l'inspection du travail. Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez obtenir communication et, le cas échéant, rectification des informations vous concernant, en adressant votre demande avec la copie de votre carte d'identité auprès de nos services à l'adresse mentionnée dans le présent courrier. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

Annexe 5



Monsieur le Secrétaire du CHSCT Etablissement MTL

Sorigny, le 23 août 2016

Lettre remise en main propre

Objet : suite à votre courrier « Résolution du 12 juillet 2016 »

Monsieur le Secrétaire,

Nous faisons suite à votre courrier du 12 juillet 2016, remis en réunion CHSCT du même jour.

Pour rappel, concernant la prévention des risques psycho sociaux, les mesures qui ont déjà été prises au sein de l'entreprise sont :

- une enquête en 2011 auprès de tous les salariés menée par l'ARACT et ayant donné lieu à un certain nombre de pistes de réflexion certaines entrées en application concrète (ex : pratique de communication, réunion trimestrielles mises en place, information orale ayant évolué vers une information écrite...)

- à la demande du CHSCT, intervention d'un cabinet conseil choisi par le CHSCT (Therius) ayant abouti à une formation des membres du CHSCT et des managers sur les risques psycho-sociaux et leur prévention en mars 2014, avec pour objectif de former ces personnes à l'identification objective des RPS en milieu professionnel, le consultant ayant précisé « Nous proposons de ne pas mettre en œuvre une démarche lourde tant que des Risques Psycho-Sociaux ne sont pas matérialisés par des éléments objectifs. »

- Nous avons lors de la réunion CHSCT du 10 mai 2016 surtout axé notre réflexion sur la charge de travail car c'est le seul élément objectif qui nous ait été communiqué concernant les risques psycho-sociaux.

Nous avons donc déjà fait intervenir deux experts au sein de l'entreprise, et si nous ne sommes pas opposés par principe à cette démarche toujours intéressante, vous comprendrez que nous nous interrogeons sur la pertinence de faire intervenir une nouvelle fois un expert sur ce sujet alors que 2 interventions ont eu lieu en moins de 5 ans.

Cependant, pour répondre à votre demande, nous aborderons à nouveau le point lors d'un CHSCT Extraordinaire prévu le 27 septembre 2016, mais pensons qu'avant de se lancer à nouveau dans une expertise longue et coûteuse, il conviendrait sans doute de reprendre les pistes de réflexion déjà identifiées et de les mener jusqu'à leur terme.

Nous vous prions de croire, Monsieur le Secrétaire, à l'expression de nos salutations distinguées,

Sébastien Parkinson
Président du CHSCT

« Reçu en main propre »

Le 23/08/2016

TLD EUROPE est une SAS au capital de 2.209.616 € - Liquidateur Gérant de ALBRET INDUSTRIE SAS

Siège social : 79420 SAINT-LIN - 340 991 546 RCS Niort - SIRET 340 991 546 00029 - Code d'activité 2822Z - N° TVA FR 40340991546

Annexe 6

De : Johann Marchand [mailto:johann.marchand@tld-europe.com]

Envoyé : mardi 14 janvier 2014 13:22

À : sebastien.parkinson@tld-europe.com; valerie.dousson@tld-europe.com; Valérie Lemaire <vlemaire@tld-europe.com>; Guillaume Dubois <gdubois@tld-europe.com>

Objet :

Bonjour,

Les membres élus du CHSCT ont constaté ces dernier temps une augmentation significative du stress et de ses effets. En effet, régulièrement des employés viennent à nous pour nous faire part de leur mal-être et de leur conditions de travail.

Les plaintes reçues sont :

- Sensation d'être noyé sous une montagne de travail et d'être submergé par le stress et la pression.
- Fatigue importante voire sensation d'épuisement, cela se produit pour beaucoup déjà dans les 2 ou 3 jours qui suivent la reprise après des vacances
- Irritabilité
- Vertiges, chutes de tension
- Stress, anxiété
- Douleurs cervicales
- Douleurs trapèzes
- Pleurs
- Mauvaises relations entre managers et subordonnés
- Démotivation et découragement malgré l'intérêt pour son travail
- Migraines
- Troubles du sommeil
- Troubles digestifs (maux d'estomac...)
- Prise de médicaments (Doliprane et plus fort)

Les conclusions de l'étude menée par le médecin du travail vont dans le même sens et tire une sonnette d'alarme que le CHSCT ne peut ignorer.

Comme vous le savez, la direction est garante et responsable des bonnes conditions de travail de ses employés. Les membres élus sollicite donc urgemment une réunion extraordinaire afin de mettre en place le programme lié aux RPS et aux conditions de travail.

Nous sommes dans l'attente d'une réponse rapide.

Cordialement, Johann.

Annexe 7 (1)

CHSCT TLD EUROPE

Sites de Montlouis sur Loire & Sorigny

Délibération du CHSCT TLD EUROPE

Réunion extraordinaire du CHSCT du 27 septembre 2016

Les représentants du personnel au Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail ont, à nouveau, alerté le Président du CHSCT par voie de résolution votée le 12 juillet 2016 concernant la dégradation des conditions de travail des personnels de TLD Europe ayant des impacts importants sur la santé physique et mentale des salariés des établissements de Montlouis sur Loire et de Sorigny.

Force est de constater que les suites données à l'enquête de 2011 menée par l'ARACT sur les risques psychosociaux, n'ont, manifestement, pas eu de résultat probant. Pas plus que la seule formation sur les risques psychosociaux préconisée, et dispensée par le Cabinet Therius à deux des membres du CHSCT, en dehors de la mise en place de tout autre dispositif visant à établir un état des lieux de ces risques tout en prenant en compte tout l'environnement de travail des salariés, qu'ils soient dans les bureaux ou dans les ateliers.

Les deux derniers rapports annuels de la Médecine du Travail, le 13 janvier 2014 par le Docteur Moisoïu, et par le Docteur Dubert dans son rapport sur l'année 2015, ont confirmé les constatations faites par les membres du CHSCT depuis plusieurs années. D'ailleurs, Madame Evodie Bonnin, Inspectrice du Travail, dans son courrier en date du 15 juin 2016, souligne « *qu'il est désormais temps de prendre en compte les préconisations du Médecin du Travail pour remédier à l'absence de mise en œuvre de mesures destinées à prendre en compte et à limiter les risques psychosociaux* ».

Considérant que le risque d'aggravation de cette situation est constitutif d'un risque grave pour la santé et la sécurité des salariés, le CHSCT, réuni ce jour et après en avoir longuement débattu en séance, décide de faire appel aux conseils d'un expert, conformément à l'article L4614-12 du Code du Travail.

A cet effet, le CHSCT désigne l'Institut EMERGENCES – « Le Méliès » - 261 Rue de Paris – 93556 Montreuil Cédex, agréé par le Ministère du Travail et compétent pour ce type d'intervention.

L'expert aura pour mission :

- Analyser les situations de travail afin d'établir un diagnostic précis de leurs effets sur les conditions de travail actuelles des personnels.
- Rechercher, identifier et analyser, dans l'organisation du travail, les facteurs déterminants susceptibles d'entraîner une aggravation de la dégradation des conditions du travail des salariés au sein de l'établissement.
- Aider le CHSCT à avancer des propositions de nature à circonscrire tout risque immédiat d'aggravation des conditions de travail des salariés.
- Aider le CHSCT à avancer des propositions de prévention et d'amélioration des conditions du travail et de santé des salariés en vue de revenir à une organisation du travail sereine et durable.

DL
VL 2016

CEL

SP

Annexe 7 (2)

CHSCT TLD EUROPE

Sites de Montlouis sur Loire & Sorigny

L'expert devra pouvoir accéder à toutes les informations qu'il jugera utile pour mener à bien sa mission.

Les conclusions de l'expertise seront restituées sous la forme d'un rapport qui sera présenté en séance du CHSCT.

Vote :

Nombre de votants : 4

Pour : 4

Contre : 0

Le CHSCT donne mandat à Madame Valérie LEMAIRE, Membre du CHSCT, ou en cas d'indisponibilité, à Monsieur Miguel LEDOUX, Secrétaire du CHSCT, pour prendre toutes les dispositions nécessaires à l'exécution de cette délibération, notamment de prendre contact avec l'expert désigné et éventuellement d'engager, pour défendre les intérêts du CHSCT, toutes les procédures administratives et judiciaires.

Vote :

Nombre de votants : 4

Pour : 4

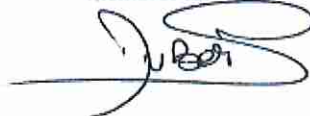
Contre : 0

Mme Valérie LEMAIRE



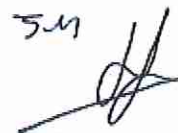
M. Guillaume DUBOIS

Membres du CHSCT



M. Yohann MARCHAND

5-11



M. Miguel LEDOUX

Secrétaire du CHSCT

